

1519409-14.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Quanto ao delito precedente de roubo, vejam-se o relato da vítima a fls. 06 e BO de fls. 41/43.

É incontroverso que o réu foi pego na posse do veículo. Os PMS Cleydman e Diecson avistaram-no parado na via pública, sendo que um rapaz mexia no seu capô, aberto, enquanto o outro, justamente o réu, estava em seu interior, assentado no banco do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1519409-14.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1519409-14.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Receptação (COVID-19)

Indiciado:

Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>

Vistos.

Eduardo Odorize Crise foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque entre os dias 21 de agosto de 2022 e 26 de agosto de 2022, na Rua Santo Dias, Vila Maria, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, um automóvel Fiat/Doblo Adventure, ano 2005, modelo 2006, pertencente a vítima, que sabia ser produto de crime.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 16. Quanto ao delito precedente de roubo, vejamos-se o relato da vítima a fls. 06 e B0 de fls. 41/43.

É incontroverso que o réu foi pego na posse do veículo. Os PMs Cleydman e Diecson avistaram-no parado na via pública, sendo que um rapaz mexia no seu capô, aberto, enquanto o outro, justamente o réu, estava em seu interior, assentado no banco do motorista. Pela placa, verificaram que era produto de roubo dias antes. O acusado foi indagado a respeito e declarou que o tinha adquirido neste mesmo dia, dando em pagamento um relógio e a quantia em dinheiro de R\$ 2.000,00.

Esta, aliás, foi a versão dada pelo réu desde o primeiro momento, a fls. 06, e também em juízo. Disse que, ainda estando preso, pediu para que seu enteado visse um carro para comprar, pois pretendia utilizá-lo em sua atividade - cinco carrinhos de churrasco no Brás e um lava-rápido na Rua Marcone - tão logo saísse. E o enteado se deparou com um anúncio num grupo de whatsapp da feira do rolo. Foi assim que, obtida sua liberdade, Eduardo dirigiu-se até o local indicado, pagou pelo carro da forma referida e o levava para sua casa, quando apresentou defeito.

Note-se que Eduardo é pessoa simples, tendo o primeiro grau, conforme fls. 15, e afirmou que o vendedor, a quem não conhecia, apenas lhe informou que o veículo tinha multas, não sabendo de sua origem ilícita; se o soubesse, acrescentou, não o compraria. Seu objetivo era rodar. Inclusive já havia adquirido antes outros veículos de igual modo, ou seja, pelo aplicativo em questão, sem qualquer problema.

A sua palavra no contexto é digna de confiança. A simplicidade é, sim, um fator que pode induzir a avaliação imprecisa, não dimensionando as circunstâncias e efeito do seu ato. Outro aspecto a sublinhar-se é que, de fato, o réu obtivera sua soltura exatamente no dia anterior, em 25.08.2022, reforçando sua narrativa sobre o móvel da aquisição e como ela se desenvolveu.

Mais: soubesse que o carro era ilícito e teria postura diversa, não permanecendo exposto em local onde ficava visível, em especial mantendo a placa original.

Assim, há dúvida se agiu com dolo. Todavia, faltou com o dever mínimo de cautela, pois se impunha que, tivesse alguma dificuldade, chamasse alguém para ajudá-lo a verificar as condições efetivas do veículo e suas restrições. Daí ser necessário, como requerido pela defesa, desclassificar sua conduta para a de receptação culposa.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para desclassificar a conduta e condenar o réu como incurso no artigo 180, parágrafo 3º, do CP.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, como tal se entendendo a ausência de condenação precedente transitada em julgado. Ademais, é confesso, admitindo a aquisição e posse do veículo. Fixo-lhe a pena de 01 mês de detenção.

Presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade.

O regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Com o trânsito em julgado, voltem conclusos para extinguir a pena pela detração.

P.R.I.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Juiz de Direito